



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 344/2017/6/CA1

Paraná, 9 de mayo de 2017.

Y VISTO, en Acuerdo de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, integrada por la Dra. Cintia Graciela GOMEZ, Presidenta; el Dr. Daniel Edgardo ALONSO, Vicepresidente y el Dr. David Alejandro CHAULET, Juez de Cámara Subrogante, el Expte. N° FPA 344/2017/6/CA1 caratulado: **"LEGAJO DE APELACION DE DE LOS SANTOS SANABRIA, ALBERTO RENÉ (D) DOMINGUEZ, SILVINA ÉLIDA (D) EN AUTOS DE LOS SANTOS SANABRIA, ALBERTO RENÉ (D) DOMINGUEZ, SILVINA ÉLIDA (D) POR INFRACCION LEY 23737- FALSIFICACION DOCUMENTACION AUTOMOTOR"**, proveniente del Juzgado Federal N° 1 de esta ciudad, y;

DEL QUE RESULTA:

La Dra. Cintia Graciela Gomez, dijo:

Que llegan las presentes actuaciones a conocimiento del Tribunal, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la defensa de Alberto René de los Santos Sanabria y Silvina Elida Dominguez, contra la resolución obrante a fs. 1/16 vta. que en lo pertinente, decreta su procesamiento por el delito de transporte de estupefacientes agravado por haber participado más de tres personas organizadas en carácter de partícipes necesarios y convierte en prisión preventiva su detención. El recurso se concede a fs. 23 y vta..

Fecha de firma: 09/05/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: DAVID ALEJANDRO CHAULET, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado(ante mi) por: BERNARDO JOSÉ ARANGUREN, SECRETARIO DE CÁMARA



#29542475#178142638#20170509100351605

Que en esta instancia, se celebra la audiencia oral preceptuada por el art. 454 del CPPN, de la que da cuenta el acta que obra a fs. 43 y vta., compareciendo en la oportunidad el Sr. Fiscal General, Dr. Ricardo C. M. Álvarez, y la Dra. Adriana Mabel Gullia en defensa de los imputados Alberto René de los Santos Sanabria y Silvina Élica Domínguez, quedando los autos en estado de resolver.

Y CONSIDERANDO:

I- Que a efectos del análisis de la cuestión traída a estudio, se desprende que la materialidad del hecho no se halla controvertida, sino que los agravios que expusiera la defensa giran en torno a cuestionar la calificación que el sustrato fáctico merece, solicitando se mute por la de tenencia simple de estupefacientes. Asimismo, cuestiona el aporte o la intervención que les endilga el magistrado a sus defendidos en el hecho constatado y peticiona su sobreseimiento.

II- Que analizando las constancias de la causa, se observa que la misma tuvo inicio a raíz del hecho constatado el 10/02/2017 a las 16.30 hs. en el puesto caminero de Policía de Entre Ríos de Aldea Santa María, sito en Ruta Nacional N° 12, km 469, Departamento Paraná, en ocasión en que el personal policial al efectuar un control vehicular rutinario detuviera la marcha de un rodado Renault





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 344/2017/6/CA1

Duster color blanco, dominio PKV-616, que era conducido por Pablo Martín Casaña Cabrera acompañado por Lucía Esquivel Duette, quienes circulaban en dirección Sur-Norte, constatando en su interior la cantidad de 679 grs. de marihuana compactada en dos ladrillos en forma rectangular, envueltos con cinta de embalar, ocultos detrás del plástico del pasa ruedas trasero izquierdo del vehículo, el cual tenía además un doble fondo confeccionado con una chapa soldada en la totalidad del baúl, en otras partes del vehículo y en paneles de las puertas. Ello luego de haber solicitado la documentación del rodado y verificar que la CIA era apócrifa, anomalías en chapas patentes y baúl y pedido de secuestro del rodado, todo lo cual habilitó el pasaje del can detector de narcóticos y el Scanner, arrojando resultado positivo.

Que en dicho devenir, se logró advertir que dicho rodado contaría con la asistencia de otro vehículo marca VW Gold Trend, domino NEP 717, el cual realizaría el aporte logístico. Dicho rodado era conducido por Alberto René de los Santos Sanabria, y como ocupantes iban Silvina Élide Domínguez y Pedro Juan Otazo Blanco, el cual circulaba delante de la camioneta controlada en la misma dirección, todo según da cuenta el acta. De su asiento se deriva que al momento de controlar la

Fecha de firma: 09/05/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: DAVID ALEJANDRO CHAULET, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado(ante mi) por: BERNARDO JOSÉ ARANGUREN, SECRETARIO DE CÁMARA



#29542475#178142638#20170509100351605

camioneta antes mencionada, arribó al puesto caminero el Sr. Pedro Otazo Blanco -quien se bajó de un colectivo que iba en sentido contrario N-S- con el objeto de recabar información sobres sus 'conocidos' -Casaña Cabrera y Esquivel Duette- manifestando que hace un momento él había pasado en el Gol Trend y se les había labrado acta de tránsito.

Que ante ello, advirtiendo el personal que unos minutos antes había pasado dicho rodado y ante la presunción de que podría tratarse del vehículo 'guía', salen en su búsqueda, dándole alcance en la Estación de Servicios YPF ubicada en el empalme de rutas, donde había quedado aquel a la espera de la camioneta Duster -todo según se encuentra asentado en el acta de procedimiento-, constatándose en dicho vehículo además la suma de \$152.320.

Con dicho marco, luego de recibida declaración de los imputados y producidas medidas probatorias, el magistrado decretó el procesamiento de Casaña Cabrera y Esquivel Duette como autores del delito de transporte de estupefacientes agravado y, de De los Santos Sanabria, Domínguez y Otazo Blanco como partícipes necesarios del mismo delito. Contra dicha decisión se alza la defensa de De los Santos Sanabria y Domínguez.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 344/2017/6/CA1

III- Que en primer lugar, en relación a la cuestión de calificación planteada, es criterio reiterado de esta Alzada que en los recursos deducidos contra el auto de procesamiento, la cuestión concerniente a la calificación de la conducta, atento su provisoriedad, resulta en principio ajena a esta instancia.

No obstante se ha admitido con carácter excepcional que, "cuando la calificación recurrida es más gravosa para quien resulta sometido a proceso... ello constituye un motivo suficiente para abrir el tratamiento de la cuestión en esta instancia" (cfr. L.S. Crim. 2.004-II-335; 2.005-II-175; entre otros). Ello importa en las presentes, exceptuar el principio general y dar tratamiento al agravio, toda vez que la calificación jurídica propuesta tendría entidad suficiente para modificar la situación de privación de la libertad en la que se encuentran los imputados.

Se destaca así, en primer término, que la cantidad de sustancia ilícita que fuera habida en el procedimiento que asciende a 679 grs. de marihuana, así como su forma de acondicionamiento en dos ladrillos y los compartimentos predispuestos que tenía uno de los vehículos -doble fondo en baúl y paneles laterales-, adquieren significativa relevancia atento el contexto en el que se inserta

Fecha de firma: 09/05/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: DAVID ALEJANDRO CHAULET, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado(ante mi) por: BERNARDO JOSÉ ARANGUREN, SECRETARIO DE CÁMARA



#29542475#178142638#20170509100351605

el hecho. A lo que se aduna como indicio relevante de su finalidad difusora, la suma dineraria habida en el rodado reputado como guía.

Que tales elementos coadyuvan a dar por conformado -con el grado de provisoriedad requerido por la instancia- la finalidad de "tráfico" característico de la figura en análisis, noción esta última comprensiva de *"toda forma de extender y expandir la droga, con independencia de la idea puramente comercial o mercantil"* (García Vitor-Goyeneche; "Régimen legal de los estupefacientes", Ed. Jcas. Cuyo, pg. 130; L.S.Crim. 2.004-I-149; entre otros).

Por lo expuesto, a esta altura de la investigación, son suficientes los elementos merituados por el juez para construir la hipótesis de transporte de estupefacientes que les atribuye a los encausados y el consiguiente riesgo difusivo característico de las figuras contenidas en el art. 5 de la ley 23.737. Ello impone, como lógica consecuencia, el rechazo del cambio de calificación impetrado.

IV- Que la defensa ha planteado además que sus defendidos, principalmente Domínguez, serían ajenos al hecho del transporte de tóxicos, postulando su falta de conocimiento de los demás





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 344/2017/6/CA1

consortes de causa que se trasladaban en la camioneta y del material ilícito transportado.

Que, en relación a los dichos de Domínguez en su declaración, se recuerda que la cuestión atinente a la figura del acompañante, en casos de transporte de estupefacientes por varios coimputados ha sido abordada por este Cuerpo -en diversa integración- en las causas "Orrego..." L.S.Crim. 2009-II-583, "Kuriss..." L.S.Crim.2010-I-273, "Blaha..." L.S.Crim. 2011-I-377, "Isla..." L.S.Crim. 2011-II-665, entre muchas otras.

Que tal como pusiera de resalto el Sr. Fiscal General, en el caso el juez ha sopesado variables que se desprenden de los elementos concretos de la causa y que sustentan racionalmente la imputación que se ciñe sobre aquellos como intervinientes en el delito de transporte de estupefacientes.

Que en este sentido, siguiendo las postulaciones del Sr. Fiscal General, es posible -con el grado de provisoriedad que la instancia reclama- colegir la existencia de elementos suficientes para indicar que aquellos se conocían y que estaban al tanto de cuanto se transportaba, pues atento a como se configuraron los hechos, al momento de hallarse el tóxico en cuestión, es posible afirmar la vinculación entre ambos vehículos.

Fecha de firma: 09/05/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: DAVID ALEJANDRO CHAULET, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado(ante mi) por: BERNARDO JOSÉ ARANGUREN, SECRETARIO DE CÁMARA



#29542475#178142638#20170509100351605

Que si bien el marco probatorio deberá necesariamente ser enriquecido, a fin de deslindar el concreto aporte de cada uno a la configuración de los hechos, por el momento se advierte que la intervención o aporte de De los Santos y Domínguez, se presenta como indispensable y se relaciona directamente con el de los demás consortes de causa.

Que ello se abona, con la circunstancia del retorno de Otazo Blanco, quien se trasladaba junto a los imputados apelantes en el rodado VW Gol Trend, pero que luego de ser controlados por la caminera, se bajó, ascendió a un micro que venía en sentido contrario (Norte-Sur) y preguntó a los preventores sobre 'qué pasaba con sus conocidos', quienes se encontraban detenidos en ocasión del control, a bordo de la camioneta Duster -cfr. acta de procedimiento obrante en Sistema Lex 100-.

Dicha circunstancia, además de reafirmar el conocimiento de todos los involucrados y ser el dato que disparó el posterior accionar de la fuerza policial, resulta sugestiva del *modus operandi* de los imputados, y torna razonable y adecuadamente fundada la conclusión a la que arriba el juez de grado.

Que es criterio reiterado de esta Alzada -en sus diversas integraciones-, que "*dado que las reglas de imputación del conocimiento operan siempre*





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 344/2017/6/CA1

una vez que han sido fijadas las circunstancias objetivas que se consideren probadas, han de valorarse los hechos significativos que sirvan de base para imputar conocimientos al sujeto, partiendo de que existen reglas generales de experiencia sobre el conocimiento o desconocimiento ajeno" (cfr. Ragués I Vallés, Ramón, "El dolo y su prueba en el proceso penal", J.M. Bosch, Barcelona, pg. 374 y ss.).

Por ello, en contra de lo sostenido por la defensa, cabe afirmar que las circunstancias valoradas por el a quo, conforman una pluralidad de elementos que avalan la hipótesis delictiva que se endilga a sus defendidos y son suficientes para sostener -con el grado de provisoriedad que la instancia reclama- un auto de mérito incriminatorio como el aquí dictado.

No debe perderse de vista que para el dictado del auto de procesamiento se requiere que existan elementos de convicción suficientes sobre la comisión de un delito, no conteniendo el art. 306 del ordenamiento adjetivo la exigencia de que se acredite fehacientemente el mismo; debiendo destacarse que el auto de procesamiento no causa estado, y que si en esta etapa se debiera analizar exhaustivamente la concurrencia de todos los elementos relativos al ilícito, se tornaría

Fecha de firma: 09/05/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: DAVID ALEJANDRO CHAULET, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado(ante mi) por: BERNARDO JOSÉ ARANGUREN, SECRETARIO DE CÁMARA



#29542475#178142638#20170509100351605

innecesaria la del juicio, que por su naturaleza está llamada a ser el ámbito del referido debate.

Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto, no hacer lugar al cambio de calificación propuesta y confirmar el procesamiento apelado.

V- Que en relación a la prisión preventiva, la letrada no fundamentó los agravios indicados en el libelo recursivo.

Sobre el particular este Cuerpo ha advertido reiteradamente que la motivación del recurso de apelación en oportunidad de su interposición y la fundamentación del mismo -en ocasión de celebrarse la audiencia prevista por el art. 454 del CPPN-, son dos actos temporalmente distintos y sustancialmente diferentes que responden a sentidos procesales disímiles (cfr. en tal sentido, L.S.Crim. 2011-II-698, entre otros).

Es en oportunidad de la audiencia prevista en el art. 454 del CPPN, donde se materializa la fundamentación del remedio intentado, toda vez que la misma tiene por única finalidad la posibilidad de desarrollar -oralmente- los motivos expuestos en el escrito de apelación.

Así la manifiesta orfandad argumental del remedio interesado determina la deserción del recurso en este punto, toda vez que -tal como se





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 344/2017/6/CA1

expuso- se impone como requisito ineludible, la fundamentación de los motivos de agravio en este momento procesal (art. 454 del CPPN).

En virtud de lo expuesto, y habiéndose incumplido un acto imperativamente impuesto para el mantenimiento de la vía impugnativa por parte del apelante, debe declararse desierto el recurso de apelación deducido en relación a la prisión preventiva.

Los Dres. Daniel Edgardo Alonso y David Alejandro Chaulet, dijeron: Que adhieren al voto de la Dra. Gomez.

Que, en mérito al resultado del Acuerdo que antecede, **SE RESUELVE:**

I- Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la defensa de los imputados Alberto René de Los Santos Sanabria y Silvina Élide Domínguez, y confirmar la resolución apelada, en cuanto decreta su procesamiento por el delito de transporte de estupefacientes en calidad de partícipes necesarios, en razón de los fundamentos expuestos en los considerandos precedentes (art. 455 del CPPN).

II- Declarar desierto el recurso de apelación interpuesto por la defensa en relación a la prisión preventiva de los nombrados y firme, en

Fecha de firma: 09/05/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: DAVID ALEJANDRO CHAULET, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado(ante mi) por: BERNARDO JOSÉ ARANGUREN, SECRETARIO DE CÁMARA



#29542475#178142638#20170509100351605

consecuencia, la decisión apelada sobre el punto (art. 455, sgtes. y ccdtes. del CPPN).

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

Se deja constancia que la Dra. Cintia G. Gómez estuvo presente en la deliberación, no suscribiendo la presente de conformidad a lo establecido en el art. 399, 2° párr. del C.P.P.N. y al art. 109 del R.J.N.

DANIEL EDGARDO ALONSO

DAVID ALEJANDRO CHAULET

ANTE MI

BERNARDO JOSÉ ARANGUREN
SECRETARIO DE CÁMARA

